

1503749-31.2019.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MATHEUS SILVA GALDINO PEREIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

MATHEUS SILVA GALDINO PEREIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 19 de novembro de 2019, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1503749-31.2019.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503749-31.2019.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MATHEUS SILVA GALDINO PEREIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

MATHEUS SILVA GALDINO PEREIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 19 de novembro de 2019, por volta das 16h35min, na Rua Geralda Martins de Oliveira, nº 30, Vila Nova São

Vicente, nesta cidade de São Vicente, MATHEUS SILVA GALDINO PEREIRA, menor de 21 anos de idade, RG 55.289.344/SSP-SP, nascido em 04/05/1999, filho de Marcelo Deodoro Pereira e Claudete Silva Galdino, natural de Santos/SP, residente na Rua Antônio Dias da Silva, nº 41, Vila Matias, São Vicente, trazia consigo, transportava e guardava 240 (duzentos e quarenta) cápsulas de cocaína, pesando cerca de 320g (trezentos e vinte gramas), 27 (vinte e sete) pedras de crack, pesando cerca de 10g (dez gramas) e 14 (catorze) porções de Cannabis sativa L (maconha), pesando cerca de 17g (dezessete gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão (pág. 04) e auto de constatação preliminar de substância (pág. 05).

Segundo restou apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando avistaram MATHEUS, agachado, vasculhando uma sacola plástica preta. Ao perceber a aproximação dos policiais, o denunciado dispensou a referida sacola, tentando evadir-se do local, mas foi abordado logo em seguida. Realizada a busca pessoal, foi encontrada em poder do denunciado a quantia de R\$ 15,00 (quinze reais) em dinheiro trocado.

Na sacola dispensada por MATHEUS, foram encontradas 240 (duzentos e quarenta) cápsulas de cocaína, 27 (vinte e sete) pedras de crack e 14 (catorze) porções de maconha. Por tais motivos, o denunciado foi preso em flagrante.

O réu foi preso em flagrante e beneficiado com a liberdade provisória (págs. 22/25). Notificado a oferecer defesa prévia (pág. 68), apresentada nas págs. 73/74. Recebida a denúncia implicitamente o réu foi citado, sendo ouvidas duas testemunhas arroladas em comum e interrogado o réu (pág. 91).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (págs.94/100), enquanto a Defesa postulou pela absolvição ou a aplicação da minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei nº 11.343/06,fixação do regime diverso do fechado, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade (pág.105/122).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A denúncia é procedente.

Em audiência, a testemunha Elenilson José Nascimento da Rocha, policial militar, disse que no decurso de um patrulhamento no local dos fatos, avistou o réu agachado manuseando uma sacola de plástico preta, em que ao se deparar com os policiais dispensou a sacola e empreendeu fuga, após breve perseguição o denunciado foi abordado, verificando consigo a quantia de 15 (quinze) reais, contudo, ao retornar alguns metros, foi encontrada a sacola preta que estava na posse do réu, essa que continha entorpecentes em seu interior.

A testemunha Vinicius Marques Siqueira, policial militar, narrou em uníssono os mesmos fatos narrados pelo colega de farda.

Em interrogatório, o réu Matheus Silva Galdino Pereira disse que ao se dirigir adegas, com o intuito de comprar cigarro, foi abordado pelos policiais, de modo que um policial ficou conversando com ele e o outro realizando a revista, determinado momento que um dos policiais deslocou-se a um beco e retornou com uma sacola preta contendo entorpecentes, imputando-a ao denunciado.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (pág.1), auto de exibição e apreensão (pág. 04), auto de constatação preliminar de substância (pág. 05) e laudo de exame químico toxicológico (págs. 57/59), no qual evidenciam a quantidade, variedade e a

forma de embalagem das drogas em posse do denunciado, tratando-se de uma conjuntura típica do crime de tráfico, juntamente com o conjunto da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva restou devidamente demonstrada, dado que os policiais narraram os fatos de forma coerente, confirmando que avistaram o réu em movimentação suspeita, uma vez que estava agachado manuseando uma sacola plástica preta, e ao perceber a presença dos policiais dispensou-a e empreendeu fuga, ao passo que a versão trazida pelo acusado se mostra fantasiosa, pois não se coaduna com a realidade fática, visto que o denunciado alegou que as drogas foram encontradas em um beco, de modo que os policiais injustamente imputaram o crime de tráfico a ele, não havendo nenhum indício inequívoco e contundente da existência deste fato.

Passo para a dosimetria da pena.

Em relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena mínima de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância atenuante atinente à menoridade relativa, todavia, nos moldes da súmula 231 do STJ "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", mantendo-se a pena inicial fixada.

Na fase derradeira, presente a causa de diminuição do artigo 33, § 4º da Lei 11343/06, uma vez que o réu é primário e de bons antecedentes. Assim, considerando a quantidade de entorpecentes (240 (duzentos e quarenta) cápsulas de cocaína, pesando cerca de 320g (trezentos e vinte gramas), 27 (vinte e sete) pedras de crack, pesando cerca de 10g (dez gramas) e 14 (catorze) porções de Cannabis sativa L (maconha), pesando cerca de 17g (dezessete gramas), diminuo a pena em 1/6, para atingir 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 dias-multa.

Em razão da pena aplicada, fixo o regime semiaberto para o cumprimento da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o acusado MATHEUS SILVA GALDINO PEREIRA, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, ao cumprimento das penas de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 dias-multa, em seu valor mínimo, fixando-se o regime semiaberto.

Determino o perdimento de bens e valores, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06. Faculto o direito ao recurso em liberdade.

P.RI.

São Vicente, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA